

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059685-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

IMPETRANTE: ALCIDIRENES DOS SANTOS

IMPETRADO: 7ª TURMA RECURSAL - 3º JUIZ RELATOR (RJ)

IMPETRADO: JUÍZO GESTOR DAS TURMAS RECURSAIS

MANDADO DE SEGURANÇA - HABILITAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR ESCRITURA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DESNECESSIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, para determinar que a autoridade impetrada analise o pedido de habilitação formulado pelo impetrante nos autos nº 5004135-80.2019.4.02.5118. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios. Intimem-se. Comunique-se a autoridade impetrada. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5059685-38.2024.4.02.5101

510014518967 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059685-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

IMPETRANTE: ALCIDIRENES DOS SANTOS

IMPETRADO: 7ª TURMA RECURSAL - 3º JUIZ RELATOR (RJ)

IMPETRADO: JUÍZO GESTOR DAS TURMAS RECURSAIS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, sem pedido de liminar, impetrado contra decisão judicial proferida em fase de cumprimento de sentença no processo 5004135-80.2019.4.02.5118/RJ, evento 98, DESPADEC1.

O impetrante, em síntese, sustenta que possui direito líquido e certo, na qualidade de sucessor da parte Autora, de sucedê-la no processo diante de seu falecimento, na forma como determinam os artigos 110 e 687 do Código de Processo Civil. Afirma que está devidamente comprovada a união estável por meio de escritura pública.

Manifestação do Ministério Público Federal, em evento 12, PARECER1, no sentido da ausência de interesse público que justifique sua intervenção, opinando pelo prosseguimento do feito.

A autoridade impetrada apresentou informações (evento 13, OFIC1).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Na hipótese vertente, ALCIDIRENES DOS SANTOS ajuizou ação contra a FUNASA em 24/04/2019, pleiteando o pagamento da GACEN - Gratificação de Atividade de Controle e Combate de Endemias em paridade com os servidores em atividade. O acórdão de evento 30, RELVOTO1 manteve a sentença de procedência.

A isso seguiu o pedido de uniformização (evento 35, PET1) da FUNASA. Logo em seguida, sobreveio o falecimento da autora originária, em 02/09/2020 (evento 70, CERTOBT2), sendo solicitada a habilitação do ora impetrante. Juntou documentos com o objetivo de

demonstrar ser companheiro sobrevivente da falecida autora (processo 5004135-80.2019.4.02.5118/RJ, evento 70, CERTCAS7, processo 5004135-80.2019.4.02.5118/RJ, evento 70, PROC8).

Mostra-se aplicável ao caso em testilha o artigo 1º da Lei n. 6.858/80 c/c o art. 1º, parágrafo único, II, do Decreto n. 85.845/81, bem como o art. 666 do CPC, que dispõem que os valores devidos a servidor público, em razão de cargo ou emprego, devem ser pagos a seus dependentes habilitados perante a Previdência, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

O artigo 1º da Lei n. 6.858/80 estabelece que os valores devidos aos servidores públicos pelos entes e entidades públicas ao que servirem, na ausência de dependente habilitados na Previdência Pública, serão pagos aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Os arts. 1º, parágrafo único, II, e 5º do Decreto n. 85.845/81 estabelecem previsão em igual sentido:

Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

(...) II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

O Decreto nº 85.845/81, no seu art. 1º, inc. II, c/c art. 2º, estabelece que valores devidos a servidores, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos aos seus dependentes habilitados, cuja comprovação se dá através de “documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte”.

O art. 666 do Código de Processo Civil reforça que o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858/80 independe de inventário ou arrolamento de bens:

Art. 666. Independe de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

É também nesse sentido a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALORES NÃO PERCEBIDOS EM VIDA PELO SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS SUCESSORES. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NA LEI Nº 6.858/80 E NO DECRETO Nº 85.845/81. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

(...) 3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que entende ser aplicável ao caso o art. 1º da Lei n. 6.858/80, o Decreto n. 85.845/81, e art. 666 do CPC que dispõem que os valores devidos a Servidor Público, em razão de cargo ou emprego, serão pagos a seus dependentes habilitados perante a Previdência, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na Lei Civil, independentemente de Inventário ou Arrolamento. (...)

(PJe AGTR n. 0809907-86.2020.4.05.0000, TRF5, Des. Federal Relator CID MARCONI, Terceira Turma, Data de julgamento: 08/04/2021) (sem grifos no original)

Nesse contexto, necessário anotar que a Constituição Federal confere status de entidade familiar à união estável, gozando, portanto, de tutela estatal, é o que estabelece em seu artigo 226, § 3º:

Art. 226. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Por seu turno, dispõe o Código Civil estabelece:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Compulsando aos autos, verifica-se que foi realizada a declaração de união estável, por meio de escritura pública, entre a falecida e o Sr. JOSÉ IRINEU DE ANDRADE (processo 5004135-80.2019.4.02.5118/RJ, evento 70, CERTCAS7).

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a Escritura Pública Declaratória de União Estável é dotada de fé pública e não possui prazo de validade, sendo certo que eventual término da união pressupõe uma nova escritura, declarando a dissolução da união estável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESNECESSIDADE. Tendo a união estável entre o herdeiro da autora da herança e a Agravante, sido reconhecida por escritura pública lavrada no cartório competente, não há que se falar em necessidade de ação para declaração da mesma união estável, pois o mencionado documento produz, por si só, todos os efeitos do provimento judicial futuro. No caso concreto, revela-se dispensável a busca judicial pela declaração do que a companheira já possui. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5451311-24.2018.8.09.0000, Rel. MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, julgado em 03/06/2019, Dje de 03/06/2019. TJ-GO) (grifo nosso)

Sendo assim, da análise dos documentos constantes dos autos é possível concluir que a união estável declarada em 2016 perdurou até a data da abertura da sucessão, haja vista que o Impetrante também consta como declarante na certidão de óbito (processo 5004135-80.2019.4.02.5118/RJ, evento 70, CERTOBT2), bem como outorgado em procuração datada de 06/2016 (processo 5004135-80.2019.4.02.5118/RJ, evento 70, PROC8).

Portanto, deve-se dar prosseguimento à análise do pedido de habilitação do impetrante nos autos originários.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONCEDER A SEGURANÇA**, para determinar que a autoridade impetrada analise o pedido de habilitação formulado pelo impetrante nos autos nº 5004135-80.2019.4.02.5118. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios. Intimem-se. Comunique-se a autoridade impetrada. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa. É como voto.